



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	תובעים	ועד הבית דרך הים 177א' חיפה באמצעות לחם איריס
3		לחם איריס, ת.ז. 23926074
4		לחם אילן, ת.ז. 22198550
5		דיאב ג'יהאד, ת.ז. 039936679
6		דיאב נדא, ת.ז. 039467139
7		טליסווייברג ילנה, ת.ז. 304440738
8		גולומב דר, ת.ז. 066059130
9		גרי נטע, ת.ז. 066059130
		באמצעות ב"כ: עו"ד שמואל לביא
		רח' הרב קלישר 21, חיפה
		טל': 04-8123004 פקס: 04-8123152

נגד

1	נתבעים	טובי יעקב, ת.ז. 022890826
2		טובי חגית, ת.ז. 029615234
		באמצעות ב"כ: עו"ד מאור לאליאן
		מרכוס ברוך 5, חיפה
		טל': 04-8555494 פקס: 04-8555252

פסק דין

1. השאלה העומדת להכרעתי היא האם יש לאפשר לנתבעים, בעלים של דירה בבית משותף, להרחיב את דירתם על גג הבית חרף התנגדותם של התובעים, בעלים של דירות אחרות באותו הבית לבנייה המבוקשת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף מושא ההליך מורכב משני מבנים ונמצא ברחוב דרך הים 177, חיפה, מזוהה כחלקה 1 בגוש 12324. בשני המבנים גם יחד 10 דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף").
 3. הצדדים להליך כולם בעלי דירות במבנה המצוי ברח' דרך הים 177 א', חיפה, המכיל 6 דירות. המבנה הנוסף שכתובתו דרך הים 177 ב', חיפה מכיל 4 דירות (להלן "המבנה הסמוך"). שני המבנים גם יחד מהווים, כאמור, בית משותף אחד.
- טענות התביעה-
4. הנתבעים שהם בעלים של דירה אחת במבנה I הגישו בקשה למתן היתר בנייה שיאפשר להם לבצע שיפור מיגון בחדר קיים בדירתם ובתמורה לבנות על גג הבית המשותף תוספת בנייה בשטח כולל של 42 מ"ר עם יציאה לגג, באופן שחלק מהגג ישמש מרפסת דירתם ותבנה מעליה פרגולה.
 5. התובעים כולם שהם כאמור בעליהם של 5 הדירות האחרות במבנה I מתנגדים לבנייה האמורה מהטעם שיהיה בה כדי לחסום אור, אוויר ונוף, וכן מהטעם שהיא תגרום לפגיעה קשה בצורה הארכיטקטונית של הבית ותמנע אפשרות לביצוע פרויקט מימוש תכנית תמ"א 38 על הגג המשותף.
 6. לטענתם, הנתבעים קבלו הסכמה לבניה מאת בעלי הדירות במבנה הסמוך בתמורה לכך שהם נתנו להם הסכמה לבנות באופן דומה על גג המבנה הסמוך. בנייה על גג המבנה הסמוך תגרום לפגיעה מהותית בתובעים היות והחלקה היא שיפועית והמבנה הסמוך בנוי במורד החלקה באופן שכיום גג המבנה הסמוך נמוך מגג המבנה מושא ההליך. מתן אפשרות למבנה הסמוך לבנות לגובה תגרום לחסימת נוף, אוויר ואור לדירות במבנה מושא ההליך. ככל שהנתבעים ירחיבו דירתם על גבי הגג של הבית המשותף, ממילא יראו אותם כמסכימים קונסטרוקטיבית לבנייה דומה על גג המבנה הסמוך.
 7. מקצת התובעים שנתנו הסכמתם לבנייה של הנתבעים חזרו בהם מהסכמתם ואין לכפות עליהם את הסכמתם הר כגיגית.
 8. לנתבעים אין הסכמות בשיעור שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ומשכך אין לאפשר את הבניה.

טענות ההגנה-

9. בשל העובדה שהנתבעים מבקשים לבצע שיפור מיגון בחדר קיים בדירתם, ניתנים להם ע"י הועדה המקומית בתמורה לשיפור מיגון שטח בניה עיקרית שאינו נחשב באחוזי הבניה של הבית לשם ניצול על גג המבנה. בשל היות שטח זה תמורה לשיפור מיגון (המהווה תחליף לממ"ד) נדרשת לנתבעים הסכמה של 60% מקרב בעלי הדירות בבית לבנייה זו בדומה לבניית ממ"ד.
10. טענת התובעים כי יהיה בבניה כדי לסכל אפשרות של מימוש זכויות על פי תמ"א 38 היא חסרת תום לב, שכן התובעים לא נקפו אצבע כדי לממש זכות שכזו, לא ניסו לקדם כל מיזם שכזה וספק אם ניתן להוציא פרויקט חיזוק אל הפועל בבית זה היות ובוצעו בו במרוצת השנים תוספות בנייה אשר מסכלות את האפשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. ביום 11.12.17 נחתם הסכם בין חלק מבעלי הדירות במבנה מושא ההליך (2 בעלי דירות) לבין כל בעלי הדירות במבנה הסמוך (4 בעלי דירות), אשר בין היתר מאפשר לנתבעים לבנות את הבנייה מושא ההליך. על הסכם זה חתמו כל בעלי הדירות במבנה הסמוך וכן ה"ה ציסר והנתבעים, שניהם בעלי דירות במבנה מושא ההליך. סה"כ בעלי הדירות שחתמו על ההסכם הוא 6 מתוך 10 בעלי דירות בבית המשותף. (להלן: "ההסכם").
12. לנתבעים נדרשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית לצורך ביצוע הבניה המבוקשת, ולפיכך די בהסכמות בעלי הדירות אשר חתמו על גבי ההסכם.
13. בנוסף, יש לראות בתובעים מס' 5 ו-6 כמסכימים קונסטרוקטיבית לבניה, הואיל ותובעים אלו ביצעו "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71 ב(ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.
14. המקלט בבית אינו שמיש ואינו תקני וגם מטעם זה יש לאפשר לנתבעים הקמת ממ"ד.

ההליכים בתיק-

15. ביום 14.11.17 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלבנטיים להליך:
 - א. המבנה מושא ההליך הוא בן 3 קומות מעל קומת עמודים. דירת הנתבעים מצויה בקומה הרביעית (כולל קומת העמודים).
 - ב. מדובר בחלקה שיפועית כאשר י המבנה הסמוך בנוי במורד החלקה באופן שגג המבנה הסמוך מקביל בגובהו לקומות התחתונות במבנה מושא ההליך.
 - ג. מחלון דירה בקומה הראשונה במבנה מושא ההליך נשקף גג המבנה הסמוך ועליו דודי שמש, קולטים ואנטנות המוצבים על מרבית שטחו. בינות לאלו נשקף הרקיע. מצדו הימני של המבנה הסמוך נשקף נוף לים.
 - ד. מחלונות הדירות הגבוהות יותר במבנה מושא ההליך נשקף נוף חלקי לים וכן נוף מלא של הים מצדו הימני של המבנה הסמוך.
 - ה. במבנה מושא ההליך הרחיבו תובעים מס' 5 ו-6 את דירתם באמצעות בניית ממ"ד אשר יורד ממפלס דירתם עד לקומת הקרקע.
 - ו. הופנתי אל מגרעת במבנה מושא ההליך בו יכולים הנתבעים להרחיב את דירתם באמצעות בניית ממ"ד.
 - ז. בנייה של הנתבעים על גג המבנה מושא ההליך לא תגרום להפרעה כלשהי לנוף, לאוויר או לאור של מי מבעלי הדירות בבית בהיותה מתוכננת מעל גג המבנה הרלבנטי שהוא גבוה מהמבנה הסמוך ומצוי במעלה החלקה.
16. בתיק התקיימו מספר דיוני הוכחות בהם העידו מטעם התביעה העדים הבאים: תובעת מס' 8, נפתלי הולנדר, בעלה של בעלת הדירה המנוחה הגב' יפה פרנקנטל הולנדר ז"ל, אסף גסטפרוינד, מומחה מטעם התובעים ותובעים מס' 3, 5, 7. מטעם ההגנה העידו העדים הבאים: כהן מרים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/438/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בניטה שמעון, סייג יצחק, שלושתם בעלים של דירות במבנה הסמוך, ציסר יוסף, בעלים של דירה במבנה מושא ההליך והנתבעים בעצמם.

17. הצדדים סכמו טענותיהם בעל פה וקעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

המסגרת הנורמטיבית-

18. הוראות הדין בגידרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א-ד' לחוק המקרקעין. בסעיף 71א' לחוק המקרקעין מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". סעיף 71ב(א) מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה".

בהמשך, הסעיף מקל בדרישה וקובע כי:

"..ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

19. מורנו הסעיף כי הרחבת דירה כרוכה בהסכמה של 75% מבעלי הדירות אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף, ואילו כאשר מדובר בהרחבת דירה לשם בניית ממ"ד די בהסכמת 60% מבעלי הדירות בבית.

20. בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין נקבע כי:

"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"

21. השאלה מהי "הרחבה דומה" נידונה באריכות בע"א (חי') 22123-10-10 זינגר נ' חדד (פורסם ביום 14.3.11), שם קבע בית המשפט כדלהלן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שבוצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.....

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבת דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה.

22. ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02, אביב נ' גדולטר בכבוד (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת אביב"), כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסעי' 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המרפסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי". (הדגשה שלי י.ל.)

23. לא בכדי נקט המחוקק בלשון "הרחבה דומה" ולא "הרחבה זהה". כל דירה ניתנת להרחבה עפ"י מיקומה במבנה, תנאי הקרקע, תנאי תכנית המתאר ונתונים אחרים המוכתבים על ידי גורמים עליהם אין לצדדים להליך שום שליטה ו/או יכולת השפעה.

24. המורם מן האמור הינו כי לאו דווקא ההסכמה הפרסונאלית המפורשת להרחבה נחוצה, ודי בכך שהדירה הורחבה כדי שבעליה "ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".

25. כאשר הבית המשותף כולל יותר ממבנה אחד יש לקחת בחשבון לצורך קביעת הרוב הדרוש את כל בעלי הדירות בכל המבנים ולא רק את הדירות במבנה שבו מבקשים את ההרחבה, וראו בעניין את א. איזנשטיין, בתים משותפים, בעמ' 214 וכן ראו עש"א 36004-06-12 (חי) פלאוט נ' הוד (פורסם בנבו).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/438/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. באשר לאופן קבלת ההסכמה קבעה הפסיקה כי היות ועסקינן בזכויות קנייניות חייבת הסכמה של בעל דירה להרחבת דירה אחרת להיות ברורה מפורשת ובלתי משתמעת לשתי פנים. אין להסיק מהיעדר הסכמה או מיישיבה על הגדר' הסכמה פוזיטיבית ואין היא יכולה להילמד משתיקה או מהעדר התנגדות, כפי שכותב המלומד דגן בספרו קניין על פרשת דרכים, עמ' 395-396 "המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות....מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף". וראו גם ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי נ"ד (3) 389 :

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

27. יוצא מכאן כי אמנם מקום שתפיסת החזקה ברכוש המשותף נועדה לשם הרחבת דירה קבע החוק הסכמה מופחתת, אך עדיין צריכה זו להיות הסכמה, ולא הימנעות מהתנגדות.

28. הלכה היא, כי גם כשאין רוב מספיק, יהיו מקרים בהם יאשר בית המשפט בניית ממ"ד או הרחבה, מקום שימצא כי ההתנגדות היא בחוסר תום לב. ראו דיון נרחב בסוגיה ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פד (נה) 199, וראו בע"א 835/08 צבי נגד פרי, (מיום 18.11.09) את פסק דינו של הרוב מפי כב' השופט וסרקרוג וכב' השופט דר' עדי זרנקין ; וראו מנגד את עש"א (חי) 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב מיום 16.8.10 שם מצא בית המשפט לסייג את האפשרות להתערב בשיקולי ההתנגדות של בעל דירה רק במקרים חריגים, וכן ראו את עש"א 17181-05-11 גורי נ' פדאל מיום 20.9.11 (להלן: "פס"ד פדאל") שהינו פסק דין בערעור על פסק דינה של כב' המפקחת וינברגר (כתוארה דאז) אשר מצאה להתיר בניה גם בהיעדר הרוב הדרוש לאחר שמצאה כי התנגדות בעלי הדירות הייתה נעדרת תום לב. ערכאת הערעור מצאה לקבל את הערעור שהוגש על פסק הדין ואלו נימוקיה (מפי כב' השופט וסרקרוג) :

"שם (-) בע"א 835/08 נטלה נ' פרי, הוספה שלי י.ל.) בדעת רוב נקבע כי אין בהגבלה שנקבעה בסע' 71 לחוק המקרקעין כדי לאפשר למי מן המתנגדים לבוא לבית המשפט ולהתנגד מבלי להעלות את נימוקים להתנגדותו (דעה חולקת, כבוד השופט כהן).

במקרה דנן, גם על פי הדעה של הסמכות לבחון את נימוקי המתנגדים, סבור ההרכב שטענה כבוד המפקחת משסברה במסגרת סמכותה לבחון את הנימוקים כי יש לראות את אלה, כטעמים שהועלו שלא בתום לב וכי סמכותה של הרשות השופטת לבוא לשקול את השיקולים על ידה, במקום הדיירים האחרים. סמכות כזו אינה קיימת. בנסיבות העניין, אין לייחס העדר תום לב למערערים, והיה מקום לאשר התנגדותם למנוע הבניה.

לעניין הטענה כי תיווצר מעין זכות וטו לדיירים בבניין הקדמי בנוגע לכל בנייה שיתבקשו הדיירים לבצע בבניין האחורי, יש להשיב, כי על רוכשי הדירות במבנה האחורי היה לקחת נתון זה בחשבון בעת הרכישה, ובכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרה, בדעת רוב (השופטים ש' וסרקרוג והשופט ר' שפירא) אם אכן תהיה התנגדות סתמית או נוגדת עקרונות שיטת המשפט, הסמכות של ביהמ"ש לבדוק את ההתנגדות עומדת בעינה אך אינה יכולה לבוא במקום הדיירים אלא על דרך בחינה נדרשת".

ובהמשך-

"בשאלה הראשונה שהיא עקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותוס' הלב- שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה. בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר. אכן, אין לדעתי לאפשר התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש לרעה בזכות הקניין, כך נאמרו על ידי בפס"ד צבי והוספתי כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה הקניינית לכשעצמה..."

29. סיכום הפסיקה בנושא מעלה כי ככלל נתונה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, וכי התנגדות שאין נימוקים בצידה לא תתקבל. יחד עם זאת, דעתם של כל השופטים שישבו בדין הייתה כי יש לצמצם סמכות זו ביותר, קרי, למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול חלף בעלי הדירות את שיקוליהם ולבטלם מקום בו דעתו שונה מדעתם.

30. על רקע הסקירה דלעיל אבחן כעת את נתוני מקרה זה.

דיון והכרעה-

31. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה וליתן צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים לבנות את הבניה המתוכננת על גג הבית כל עוד אין בידם את הרוב הדרוש להרחבה, קרי, 75% מבין בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. להלן נימוקי החלטתי.

שיעור ההסכמה הנדרש-

32. ככלל הבניה אותה מבקשים הנתבעים לבנות מהווה "הרחבת דירה" במובן מונח זה בחוק המקרקעין. עם זאת, הנתבעים טוענים כי מאחר והבניה כוללת גם שיפור מיגון אטי הרוב הנדרש לשם אישור הבניה בכללותה הוא רוב מופחת העומד על 60% מבין בעלי הדירות בלבד. לא מצאתי לקבל טענה זו.

33. מעדות הנתבע עלה כי קיבל "זיכוי" של 14 מ"ר לבנייה על הגג בתמורה לשיפור מיגון, וכן קיבל עוד 7 מ"ר כ"דרכי גישה" לאותו החדר, וכי בנוסף הוא מנצל יתרת אחוזי בנייה שנותרה לו של עוד 21 מ"ר לבנייה בגג. אפילו הייתי מקבלת את טענת הנתבעים כי נדרשת להם הסכמה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60% מבעלי הדירות בלבד, ברי כי שיעור זה היה חל לכל היותר על ה-14 מ"ר המהווים זיכוי שקיבל לבנייה על הגג בתמורה לשיפור מיגון אך בוודאי שלא לא על יתר רכיבי התביעה.

34. ברור כי יתר רכיבי הבנייה טעונים הסכמה של 75% מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף. וראו בעניין הרוב הנדרש להקמת מרפסת את [ע"א \(ירושלים\) 1415/00](#), [אברהם נ' אזור](#), (פורסם בנבו).

35. באשר לבנייה בהיקף של 14 מ"ר המהווים זיכוי בתמורה לשיפור מיגון, גם לגבי בניה זו נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית להם צמודים 3/2 מהרכוש המשותף. ובעניין זה אני מפנה לפסק דינו של חברי כב' המפקח הבכיר אורן סילברמן בתיק תביעה מס' 97/14 [גלברג נ' דסטגר](#) בו קבע כב' המפקח כי לבנייה אשר נבנית על הגג בתמורה לשיפור מיגון נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, ואין די בהסכמה של 60%. פס"ד זה אושר במחוזי בעש"א (ת"א) 61803-03-15 [דסטגר נ' גלברג](#) (פורסם בנבו), וכך נקבע שם:

"צדק המפקח בקביעתו כי הרוב הדרוש לענייננו לצורך הרחבת דירת המערערים הוא 75% מבעלי הדירות ש-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם... אינני מקבלת את טענת המערערים כי על המקרה חלקה הסיפא של סעי' 71ב(א) ולכן הרוב הנדרש לעבודותיהם הוא 60% מבעלי הדירות. בענייננו אין המדובר ב- "הרחבת דירה... לשם בניית מרחב מוגן דירת" כלשון החוק, אלא בחיזוק החדר הקיים בדירת המערערים, ובנוסף לכך מדובר בהרחבת דירת המערערים לעבר הגג, דהיינו בניה בגג, שהוא רכוש משותף. לפחות באשר לבנייה בגג שאליו אמורות להוביל מדרגות פנימיות, ברי שיש צורך בהסכמה רחבה יותר של 75% מבעלי הדירות. יתר על כן, לפי סעי' 197(א)(3) ו-201(ג) לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990, החדר המחוזק שבבקשת המערערים איננו מהווה ממ"ד לפי הדין. החדר הנדון הוא בקומה העליונה של הבניין, קומה 3, אין מתחתיו מגדל ממ"דים עד ליסודות הבניין, וכן 75% מקירותיו ההיקפיים אינם מחוברים ליסודות הבניין לכל גובה הבניין."

36. הכרעתו של בית המשפט המחוזי, לעיל, התייחסה לנסיבות דומות לאלו שבפניי, ומשכך ההלכה שנפסקה בו מנחה אותי בתיק זה באופן שאני קובעת כי לכל רכיבי הבניה שתוארו לעיל נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף.

37. אבחן להלן האם בידי הנתבעים ההסכמות ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית.

בחינת ההסכמות-

38. הנתבעים הגישו הסכם במסגרתו הסכימו בעלי הדירות החתומים עליו בין היתר כדלהלן:

"נותנים הסכמתנו למשפחת טובי, ציסר, כהן, בניטה, לבנייה של חדר ממד ולתוספת בנייה על הגג בהתאם לאחוזי הבניה המגיעים לכל דייר כחוק. נותנים הסכמתנו למשפחות סייג, פרנקנטל לבנייה של חדר ממד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/438/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ולתוספת בנייה במידה וירצו כך, בקומת הקרקע בהתאם לאחוזי הבניה
המגיעים לכל דייר כחוק.**

39. על גבי הסכם זה, אשר הוגש וסומן נ/5, חתומים סה"כ 6 בעלי דירות:
- הגב' ציסר, הבעלים של תת חלקה מס' 5, הנתבעים, הבעלים של תת חלקה מס' 6, ה"ה סייג, הבעלים של דירה תת חלקה מס' 7, הגב' פרנקנטל, הבעלים של דירה תת חלקה מס' 8, ה"ה כהן, הבעלים של דירה תת חלקה מס' 9 וה"ה בניטה, הבעלים של דירה תת חלקה מס' 10.
40. במסגרת ההליך הגישו התובעים מכתב חתום ע"י הגב' פרנקנטל ז"ל (הגב' נפטרה במהלך ניהול התיק טרם שהיה סיפק בידי מי מהצדדים להביאה לעדות), הוגש וסומן ת/2, בו היא כותבת כי היא חוזרת בה מחתימתה על ההסכם ומתנגדת לבנייה של הנתבעים. בהמשך פסק הדין תבוא התייחסות לגבי תוקף חזרתה מההסכמתה.
41. הנתבעים טענו כי בנוסף, יש לראות בתובעים מס' 5 ו-6 (אשר לא חתמו על ההסכם) כמי שמסכימים קונסטרוקטיבית לבניה, מאחר שבנו ממ"ד המהווה "הרחבה דומה".
42. יאמר כבר עתה כי אפילו לא הייתי מקבלת את חזרתה של הגב' פרנקנטל ז"ל מההסכמתה, ומכירה גם בתובעים מס' 5 ו-6 כמי שביצעו הרחבה דומה, הרי ששיעור ההסכמות מגיע ל- 70% מבעלי הדירות בבית לבניה בלבד, הסכמה שאינה עונה על הרוב הדרוש, וכבר מטעם זה יש למנוע את הבניה.
43. למעלה מהדרוש אבחן להלן את ההסכמות הצדדים גם לגופן.
44. ה"ה בניטה, כהן, סייג ציסר נתנו הסכמתם לבנייה של הנתבעים. לא מצאתי כל פסול בכך שהסכמתם ניתנה במסגרת הסכם אשר הקנה גם להם אפשרויות בנייה בבית. הסכמתם של בעלי דירות אלו ניתנה באופן מפורש, לא הוכחה ולא הופרכה. עדים אלו גם אישרו בעדותם את עצם מתן ההסכמה.
45. משכך, יש לראות ב-4 בעלי דירות אלו כמסכימים לבניה. להסכמות אלו יש לצרף את ההסכמת הנתבעים בעצמם מה שמביא את היקף ההסכמות ל- 50% (סה"כ 5 דירות מתוך 10).
- חזרה מההסכמה-**
46. באשר לגב' פרנקנטל, הגב' פרנקנטל ז"ל אמנם נתנה הסכמתה לבנייה של הנתבעים בחתימה על ההסכם מיום 11.12.16. עם זאת, כבר ביום 28.12.16 חתמה המנוחה על מסמך בו היא חוזרת מההסכמתה לבנייה של הנתבעים, סומן ת/2. ניתן לראות בעין בלתי מקצועית כי החתימה על שני המסמכים דומה מאד, ובעלה של המנוחה גם אישר בעדותו את חתימתה על שני המסמכים. בנוסף, העידו תובעת מס' 9 ובעלה של המנוחה, מר הולנדר, כי בנוכחותם חתמה המנוחה על ת/2, הוא טופס החזרה מההסכמה. עדויותיהם היו אמינות עלי.
47. ככלל, לא בכל מקרה תתאפשר חזרתו של אדם מההסכמה שנתן לבניה. במקרים כאלו נדרש לבחון את טעמי החזרה מההסכמה, האם הצד שקיבל את ההסכמה הסתמך עליה ושינה מצבו לרעה וכיו"ב. ואולם, מחומר הראיות עלה כי הגב' פרנקנטל חזרה בה מההסכמתה זמן קצר יחסית לאחר שניתנה (פחות משלושה שבועות מיום שחתמה על ההסכם), והנתבעים לא הוכיחו כי הסתמכו על ההסכמה או כי שינו בעטיה מצבם לרעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/438/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. לאור האמור מוצאת אני לקבל את חזרתה של המנוחה מהסכמה. שוכנעתי כי המנוחה הייתה צלולה במועדים בהם חתמה על המסמכים, כי ידעה על מה חתמה אך שינתה דעתה. בשים לב לכך שמועד ביטול ההסכמה ארע במועד סמוך למתן ההסכמה, ובהינתן שלא הוכחה הסתמכות ממשיית על הסכמה זו אני מאפשרת את החזרה מההסכמה.

האם הרחבת תובעים מס' 5 ו-6 מהווה "הרחבה דומה"–

49. אין חולק כי תובעים אלו בנו ממ"ד במפלס דירתם. תובעים אלו אינם מתנגדים לכך שהנתבעים יבנו אף הם ממ"ד דומה במפלס דירתם במגרעת שקיימת במבנה, אך הם מתנגדים לבנייה על הגג.

50. בנסיבות אלו לא מצאתי לראות בבנייה שביצעו תובעים מס' 5 ו-6 כ "הרחבה דומה" לזו שמבקשים שנתבעים לבנות על הגג.

51. ראשית, לא קיים דמיון בין השטח שבנו תובעים אלו לבין השטח שמבקשים הנתבעים לבנות. בעוד שהתובעים בנו ממ"ד בלבד (כ-12 מ"ר), מבקשים הנתבעים לבנות כ-42 מ"ר +מרפסת גג+פרגולה.

52. שנית, וכפי שנקבע בפרשת אביב, לעיל, **"הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי"**. לא מצאתי כי בניית הנתבעים אשר מבקשת לנצל חלק מהגג, דומה לבנייה שביצעו תובעים מס' 5 ו-6 במפלס הדירה, ולא מצאתי כי בנייה רגילה על הגג אשר ניתנת בתמורה לשיפור מיגון בדירה דומה לבניית ממ"ד. ויוטעם, כאשר אדם בונה ממ"ד או הרחבה אחרת כלשהי במפלס דירתו הוא מייצר גג חדש המהווה רכוש משותף ויכול לשמש בעל דירה אחרת בבית לצורך הרחבה דומה של דירתו על אותו הגג. בבניה שמבקשים הנתבעים לבנות על הגג נלקח חלק מהרכוש המשותף ובתמורה לו נבנה גג, שאמנם מהווה רכוש משותף, אך אינו יכול לשמש את מי מבעלי הדירות בבית לצורך הרחבת דירתו בהיותו מנותק מיתר הדירות הבית.

53. הנה כי כן, לא מצאתי לראות בניה של תובעים מס' 5 ו-6 "הרחבה דומה" לזו שמבקשים הנתבעים במסגרת הליך זה. יצוין כי, ככל שהנתבעים יבקשו להקים ממ"ד במפלס דירתם אזי יש לראות בבניה של תובעים מס' 5 ו-6 "הרחבה דומה".

האם התנגדות התובעים חסרת תום לב–

54. התובעים כולם וכן בעלה של המנוחה, הגב' פרנקנטל, העידו בתיק ופירוט את נימוקי התנגדותם. נימוק התנגדות אחד היה שהבניה מושא ההליך תסכל אפשרות של בנייה לפי תמ"א 38 בבית, היות והנתבעים עושים שימוש בגג המשותף של הבית.

55. בעניין זה נכון להפנות לדברים שנקבעו בעש"א (חי') 42061-03-16 לוי נ' נגרי (פורסם בנבו) :

"כב' המפקחת הייתה ערה לטיעון הנ"ל של המערערים ולהחלטתה דלעיל של ועדת הערר, אך בצדק קבעה, כי אין לשלול את האפשרות שהבנייה שהמערערים מבקשים לבנות, הכוללת בניית חדר, חדר שירותים וממ"ד, תימצא ותוגדר כ"בנייה שאינה מינורית אשר יש בה כדי לסכל אפשרות לבנייה לפי תמ"א 38".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/438/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נימוק התנגדות זה הינו סביר ונוסף, כי ערים אנו לכך שהמערערים הצהירו ומוכנים להצהיר שהם יהרסו את תוספת הבנייה המבוקשת על ידם, ככל שיעמוד על הפרק ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין, אך עדיין אין בהצהרה זו כדי להבטיח שתוספת הבנייה המבוקשת כיום, לא יהא בה כדי לסבך בעתיד את האפשרות למימוש פרויקט תמ"א 38 בבניין נשוא הדיון. (הדגשה שלי י.ל.)

56. אמנם מעדות המומחה מטעם התובעים עלה כי יכול ובנייה קודמת שביצעו תובעים מס' 5 ו-6 ממילא מטרפדת את האפשרות לבנייה לפי תמ"א 38 בבית (ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 19.4.17 שורות 24 ואילך), אך אפילו טועים התובעים בניתוח הנתונים אשר היוו טעם להתנגדותם אין בכך כדי להפוך את התנגדותם להתנגדות חסרת תום לב, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בפס"ד פדאל, לעיל.
57. עוד טענו התובעים כי יש למנוע מהנתבעים לבנות בשל העובדה שאם ייבנו יראו אותם כמסכמים קונסטרקטיבית לבנייה דומה במבנה הסמוך, ובנייה על גג המבנה הסמוך תפגע קשות בבעלי הדירות בבית היות ותוספת הבנייה על הגג שם תביא לחסימת אור, אור ונוף לדירות אלו.
58. גם טענה זו אינה מהווה לטעמי טעם התנגדות שהוא חסר תום לב בשים לב להוראות החוק הרואות בבעל דירה שהורחבה כמסכים להרחבה דומה.
59. אמנם אין מדובר בטענה העולה כדי "פגיעה מהותית" כמפורט בסעיף 71 לחוק המקרקעין, אך לא ניתן לומר שהנימוק דלעיל מהווה נימוק התנגדות חסר תום לב.
60. טרם סיום אציין כי לא מצאתי כי טענת הנתבעים לפיה המקלט הקיים בבית אינו תקני ואינו ראוי לשימוש מאפשרת להם לבנות בהיעדר הסכמות ברוב הדרוש. בעניין זה רשאים הנתבעים לפעול לכך שנציגות הבית המשותף/בעלי הדירות בבית יפעלו לתיקון המקלט והפיכתו לראוי לשימוש.

סוף דבר-

61. משמצאתי כי לנתבעים לא קיימת הסכמה בשיעור הנדרש עפ"י החוק מוצאת אני ליתן צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים לבנות בהתאם להיתר הבניה מושא ההליך וזאת עד לקבלת הסכמת 3/4 מבין בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם
62. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים בסך כולל של 8,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (26.6.16) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כד' בכסלו תשע"ח (12.12.17)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין